

M08 — Reclamação Trabalhista, Petição Inicial e Procedimentos

Resumo Estratégico + 5 Questões Autorais

STATUS DO CONTEÚDO

PARCIAL / LACUNA DE FONTE PRINCIPAL.

Material construído somente com conteúdo anteriormente validado. As lacunas de petição inicial e da sistematização integral dos ritos não foram preenchidas por memória jurídica.

BASE COMPLETA · Novo padrão final · Outubro de 2026

INVENTÁRIO E STATUS

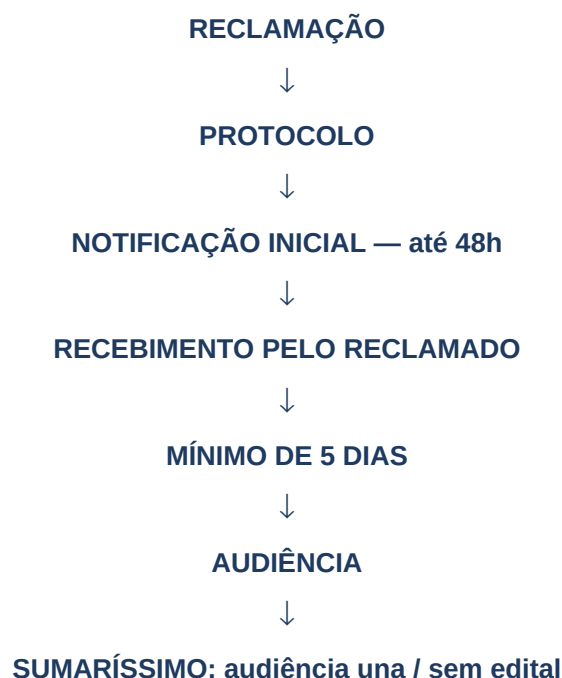
Fontes preservadas: F21 (Audiências...), F06 (Atos, Termos e Prazos...), F01 (Princípios...), F08 (IN 39/TST) e F41 (IN 40 e 41/TST). A candidata “RESUMO DESTACADO-PETIÇÃO INICIAL.pdf” permanece rejeitada por ser material de Processo Civil.

Núcleo	Cobertura
Reclamação trabalhista	Parcial
Petição inicial / requisitos	Parcial / insuficiente
Notificação inicial	Boa cobertura
Procedimento ordinário	Parcial
Procedimento sumaríssimo	Parcial, com pontos relevantes
Jurisprudência / súmulas / OJs	Nenhuma validada no histórico do M8

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M8 explica, no limite das fontes validadas, o nascimento operacional da reclamação trabalhista e o caminho até a audiência. O núcleo seguro é: protocolo, notificação inicial, quinquídio, chegada à audiência e peculiaridades comprovadas do sumaríssimo. A teoria integral da petição inicial e a sequência completa dos ritos permanecem como lacunas de fonte.

2. MAPA MENTAL



3. TEORIA ESSENCIAL

Reclamação e formação inicial

CONCEITO-CHAVE

As fontes não oferecem definição sistemática completa, mas sustentam o início operacional: reclamação protocolada → notificação do reclamado → audiência.

REGRA

F21/F06: após o protocolo, a notificação inicial deve ser expedida em **48 horas**. Entre o recebimento da notificação pelo reclamado e a audiência deve existir intervalo mínimo de **5 dias**.

NÃO CONFUNDA

48 horas = expedição/remessa da notificação inicial. 5 dias = intervalo mínimo entre recebimento da notificação e audiência.

Petição inicial

F41 sustenta pontualmente que o art. 840, §1º, da CLT passou a exigir **indicação de valor aos pedidos de natureza pecuniária**. F21 menciona a segunda via da petição ou do termo. F01 traz exemplo didático de inépcia e correção do vício, mas não fornece teoria completa dos requisitos.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Não apresentar como completos: requisitos integrais da inicial trabalhista, hipóteses de inépcia, disciplina completa da emenda, consequências dos vícios e teoria completa dos pedidos.

Procedimento ordinário

F21 registra que a CLT idealizou a audiência como una, mas aponta cisão prática da audiência no rito ordinário. F08 menciona que a chamada audiência de conciliação do ordinário pode envolver também o oferecimento da defesa, se não apresentada no PJe. A sequência integral do rito não foi validada.

Procedimento sumaríssimo

Pontos validados: **audiência una** (F21/F08); **vedação de notificação/citação inicial por edital** (F06); indicação correta de nome e endereço do reclamado; **2 testemunhas por parte** em contraste com 3 no ordinário (referência comparativa de F01); manifestação imediata sobre documentos, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz (F01); e possível repercussão da correção do valor da causa no enquadramento do rito (F08).

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra validada	Como cai
CLT, art. 840, §1º	F41 registra exigência de indicação de valor aos pedidos pecuniários.	Cobrança da alteração associada à Reforma Trabalhista.
CLT, art. 841	F21 relaciona a notificação inicial à remessa da segunda via da petição ou termo.	Fluxo inicial e comunicação do reclamado.
CLT, art. 852-B, II	F06 registra vedação de notificação/citação inicial por edital no sumaríssimo.	Pegadinha: admitir edital no sumaríssimo.
CLT, art. 852-H	F01 usa o dispositivo para peculiaridades de testemunhas e documentos.	2 testemunhas por parte e manifestação imediata sobre documentos.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Número	Regra	Fonte
48 horas	expedição/remessa da notificação inicial após protocolo	F21/F06

Número	Regra	Fonte
mínimo de 5 dias	recebimento da notificação → audiência	F21/F06
2 testemunhas	por parte no sumaríssimo	F01
3 testemunhas	por parte no ordinário, na comparação feita por F01	F01
15 dias	correção de vício apenas no exemplo didático de F01; não generalizar como teoria completa do M8	F01

6. COMPARATIVO — ORDINÁRIO × SUMARÍSSIMO

Critério	Ordinário	Sumaríssimo
Audiência	cisão prática registrada por F21	una
Edital inicial	não sistematizado no M8	vedado
Testemunhas	3 por parte (referência F01)	2 por parte
Documentos	não detalhado	manifestação imediata, salvo impossibilidade
Cobertura	parcial	parcial, mais robusta

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Não há súmula, OJ ou entendimento jurisprudencial específico validado no histórico anterior do M8. Nada foi inserido artificialmente.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

Fluxo: reclamação → protocolo → notificação → quinquídio → audiência. **48h e 5 dias** não se confundem. No sumaríssimo, as fontes confirmam audiência una, vedação de edital e 2 testemunhas por parte. F41 sustenta o art. 840, §1º quanto ao valor dos pedidos pecuniários. Petição inicial e sequência integral dos ritos continuam parciais por falta da fonte principal.

9. O QUE DECORAR

- 48h para expedição/remessa da notificação inicial.
- Mínimo de 5 dias entre recebimento e audiência.
- Sumaríssimo: audiência una e sem edital na notificação inicial.
- 3 × 2 testemunhas na comparação F01.
- Art. 840, §1º: valor nos pedidos pecuniários, no limite da F41.

10. PEGADINHAS

- Trocar 48h por 5 dias.
- Admitir edital no sumaríssimo.
- Aplicar ao sumaríssimo a cisão prática mencionada para o ordinário.
- Importar requisitos do CPC para completar a inicial trabalhista.
- Tratar referências incidentais como teoria integral.

5 QUESTÕES OBJETIVAS

1. Após o protocolo da reclamação, segundo as fontes validadas do M8, qual combinação está correta?

- A) Notificação em 5 dias e audiência em 48 horas.
- B) Notificação inicial em até 48 horas e intervalo mínimo de 5 dias entre o recebimento e a audiência.
- C) Notificação em 48 horas e audiência obrigatoriamente no dia seguinte.
- D) Notificação apenas por Oficial de Justiça e audiência após 15 dias.
- E) Não há prazo validado para a notificação inicial.

2. No procedimento sumaríssimo, qual afirmação está sustentada pelas fontes do M8?

- A) A notificação inicial por edital é admitida quando o endereço é desconhecido.
- B) A audiência deve necessariamente ser fracionada em três momentos.
- C) A notificação inicial por edital é vedada.
- D) Cada parte pode levar cinco testemunhas.
- E) A manifestação sobre documentos deve ser sempre adiada.

3. Sobre a petição inicial, assinale a alternativa compatível com a auditoria do M8.

- A) O módulo validou todos os requisitos da inicial trabalhista.
- B) F41 sustenta pontualmente a indicação de valor aos pedidos pecuniários, mas a teoria integral da inicial permanece lacunosa.
- C) O PDF civil localizado foi aceito como fonte principal.
- D) A disciplina completa da inépcia foi validada em F21.
- E) A ausência de fonte foi suprida pela aplicação automática do CPC.

4. Na comparação expressamente utilizada por F01, o número de testemunhas por parte é:

- A) 2 no ordinário e 3 no sumaríssimo.
- B) 3 no ordinário e 2 no sumaríssimo.
- C) 3 em ambos.
- D) 2 em ambos.
- E) O histórico não contém qualquer referência numérica.

5. Qual alternativa representa a postura metodológica correta para o M8?

- A) Completar o rito ordinário por memória para tornar o PDF autossuficiente.
- B) Usar o material de Processo Civil porque seu nome contém "Petição Inicial".
- C) Apresentar como jurisprudência qualquer regra encontrada nas apostilas.
- D) Preservar as regras validadas e marcar como lacuna aquilo que as fontes não sustentam.
- E) Transferir para o M8 toda a teoria de audiência e resposta do reclamado.

GABARITO — SOMENTE NO FINAL

Questão 1 — alternativa B. Comentário: 48h e 5 dias são marcos distintos. A pegadinha é inverter os prazos.

Questão 2 — alternativa C. Comentário: F06 registra vedação do edital no sumaríssimo. As demais opções contradizem as peculiaridades validadas.

Questão 3 — alternativa B. Comentário: há suporte pontual para o art. 840, §1º, mas não para uma teoria integral da inicial.

Questão 4 — alternativa B. Comentário: F01 faz a comparação 3 no ordinário × 2 no sumaríssimo.

Questão 5 — alternativa D. Comentário: a fidelidade às fontes exige sinalizar lacunas, não preenchê-las silenciosamente.

STATUS FINAL

M8 — versão baseada nas fontes disponíveis. **PARCIAL POR LACUNA DE FONTE PRINCIPAL.**